

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

นางสาว รวงพร ประสิทธิ์กุล
นาย สามารถ โพธิ์ขาว กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 445

ป.วิ.พ. มาตรา 174 (2)

ศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกาของโจทก์ที่2และให้โจทก์ที่2นำส่งสำเนาฎีกาให้จำเลยภายใน5วันไม่มีผู้รับโดยชอบให้ปิดหากส่งไม่ได้ให้โจทก์แถลงภายใน15วันนับแต่วันส่งไม่ได้มิฉะนั้นถือว่าทิ้งฟ้องฎีกา ผู้รับมอบฉันทะจากทนายโจทก์ที่2ให้นำฎีกามายื่นลงชื่อทราบคำสั่งแล้วถือว่าโจทก์ที่2ได้ทราบคำสั่งแล้วต่อมาพนักงานเดินหมายนำหมายส่งสำเนาฎีกาไปส่งให้แก่จำเลยที่1แต่ส่งไม่ได้โจทก์ที่2ไม่ได้แถลงต่อศาลชั้นต้นเพื่อดำเนินการต่อไปภายใน15วันจึงเป็นการ ทิ้งฟ้องฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา174(2) ค่าขาดแรงงานในครอบครัวที่ภริยาโจทก์ที่1ถึงแก่ความตายเนื่องจากการทำละเมิดของจำเลยทั้งสามเมื่อโจทก์ที่2ซึ่งเป็นบุตรของโจทก์ที่1กับผู้ตายอาศัยอยู่บ้านเดียวกับโจทก์ที่1การที่โจทก์ที่1จ้างบุคคลอื่นมาทำงานแทนผู้ตายโจทก์ที่2ย่อมได้รับประโยชน์จากการทำงานของบุคคลอื่นนี้ด้วยทั้งโจทก์ที่2ก็ได้จ้างบุคคลอื่นมาช่วยทำงานอีกเมื่อศาลล่างทั้งสองพิพากษาให้จำเลยทั้งสามใช้ค่าเสียหายส่วนนี้แก่โจทก์ที่1แล้วความเสียหายของโจทก์ที่2ในส่วนนี้ย่อมหมดไปโจทก์ที่2ไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายในส่วนนี้อีก

คดี นี้ ศาลชั้นต้น พิพิจารณา และ พิพากษา รวมกัน กับ คดีแพ่ง หมายเลขแดง ที่ 10256/2532 และ คดี หมายเลขแดง ที่ 10258/2532 แต่ คดี ดังกล่าวถึงที่สุด แล้ว คง ขึ้น มา สู่ การ พิพิจารณา ของ ศาลฎีกา เฉพาะคดี นี้ เพื่อความสะดวก ให้ เรียก นาย ประศาสน์ ประสิทธิ์กุล ว่า โจทก์ ที่ 1นางสาว รวงพร ประสิทธิ์กุล ว่า โจทก์ ที่ 2 นางสาว กัญญา ประสิทธิ์กุล ว่า โจทก์ ที่ 3 ส่วน จำเลย ทั้ง สาม และ จำเลยร่วม ทั้ง สาม สำนวน ให้ เรียก ตาม เดิม

โจทก์ ที่ 2 ฟ้อง ว่า จำเลย ที่ 1 ลูกจ้าง ของ จำเลย ที่ 2 และที่ 3 ซึ่ง ขณะ ปฏิบัติ หน้าที่ ใน ทางการที่จ้าง ได้ ขับ รถโดยสาร โดยประมาททำให้ รถ พลิกคว่ำ นาง จำเนียร ประสิทธิ์กุล มารดา ของ โจทก์ ที่ 2ถึงแก่ความตาย โจทก์ ที่ 2 ได้ จัดการ เกี่ยวกับ ศพ เสีย ค่าใช้จ่ายตาม รายละเอียด ใน ฟ้อง และ โจทก์ ที่ 2 ต้อง ขาด แรงงาน ใน ครั้วเรือนปี ละ 12,000 บาท ขอ คิด เป็น เวลา 7 ปี ขอให้ จำเลย ทั้ง สาม ร่วมกันหรือ แทน กัน ชำระ เงิน แก่ โจทก์ ที่ 2 จำนวน 238,785 บาท พร้อม ดอกเบี้ยใน อัตรา ร้อยละ เจ็ด ครึ่ง ต่อ ปี นับแต่ วันฟ้อง จนกว่า จะ ชำระ เสร็จ

จำเลย ที่ 1 ขาดนัด ยื่นคำให้การ และ ขาดนัดพิจารณา

จำเลย ที่ 2 ให้การ ว่า ค่าเสียหาย ของ โจทก์ ที่ 2 เกิน ความจริง

จำเลย ที่ 3 ให้การ ว่า จำเลย ที่ 1 ไม่ใช่ ลูกจ้าง และ ขณะ เกิดเหตุไม่ได้ ขับ รถ ใน ทางการที่จ้าง ของ จำเลย ที่ 3 จำเลย ที่ 1 ไม่ได้ ประมาทค่าเสียหาย ของ โจทก์ ที่ 2 เกิน ความ เป็น จริง

จำเลย ที่ 2 ขอให้เรียก บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ จำกัด เข้า มา เป็น จำเลยร่วม ศาลชั้นต้น มี คำสั่ง อนุญาต

จำเลยร่วม ให้การ ว่า จำเลยร่วม เป็น ผู้ ออก กรรมกรรมประกันภัยให้ แก่ จำเลย ที่ 2 แต่ ออก กรรมกรรม หลัง เกิดเหตุ แล้ว ข้อตกลง ตามกรรมกรรมประกัน ภัย เป็น โฆษะ

ศาลชั้นต้น พิพากษา ว่า ให้ จำเลย ที่ 1 ถึง ที่ 3 ร่วมกัน ชำระ เงินให้ โจทก์ ที่ 1 จำนวน 170,485 บาท ให้ โจทก์ ที่ 2 จำนวน 154,825 บาทให้ โจทก์ ที่ 3 จำนวน 243,123 บาท พร้อม ดอกเบี้ย ใน อัตรา ร้อยละเจ็ด ครึ่ง ต่อ ปี ใน ต้นเงิน แต่ละ จำนวน นับแต่ วัน ละเมิด (วันที่ 12สิงหาคม 2528) จนกว่า จะ ชำระ เสร็จ แก่ โจทก์ ให้ จำเลยร่วม รับผิดชอบ โจทก์ ที่ 1 และ ที่ 3 จำนวน คน ละ 10,000 บาท และ รับผิดชอบ ต่อ โจทก์ที่ 2 จำนวน 100,000 บาท

จำเลย ที่ 2 และ จำเลยร่วม อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษาแก้ เป็น ว่า ให้ จำเลย ที่ 1 ที่ 2 และ ที่ 3ร่วมกัน ชำระ เงิน ให้ โจทก์ ที่ 2 จำนวน 104,425 บาท นอกจาก ที่ แก้ให้ เป็น ไป ตาม คำ พิพากษา ศาลชั้นต้น

โจทก์ ที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "โจทก์ ที่ 2 ยื่นฎีกา เมื่อ วันที่ 20มีนาคม 2535 ศาลชั้น ต้น ได้ มี คำสั่ง ใน ฎีกา ของ โจทก์ ที่ 2 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2535 ว่า รับ เป็น ฎีกา ของ โจทก์ สำเนา ให้ จำเลยให้ โจทก์ นำ ส่ง ภายใน 5 วัน ไม่มี ผู้รับ โดยชอบ ให้ ปิด หาก ส่ง ไม่ได้ให้ โจทก์ แกลง เพื่อ ดำเนินการ ต่อไป ภายใน 15 วัน นับแต่ วัน ส่ง ไม่ได้หาก ไม่ แกลง ให้ ถือว่า โจทก์ ทิ้งฟ้อง ฎีกา และ มี ข้อความ ประทับ ไว้ด้วย ว่า ให้ มา ทราบ คำสั่ง ใน วันที่ 1 เมษายน 2535 ถ้า ไม่มา ให้ ถือว่าทราบ คำสั่ง แล้ว และ ผู้รับมอบฉันทะ จาก ทนายโจทก์ ที่ 2 ให้ นำ ฎีกามา ยื่น ได้ ลงชื่อ

ไว้ ข้าง ล่าง ข้อความ ดังกล่าว แล้ว จึง ต้อง ถือว่าโจทก์ ที่ 2 ได้ ทราบ คำสั่ง ของ ศาลชั้นต้น ที่ สั่ง ใน ฎีกา ของ โจทก์ ที่ 2 โดยชอบ แล้ว ต่อมา ใน วันที่ 15 เมษายน 2535 พนักงานเดินหมาย ได้นำ หมายนัด และ สำเนา ฎีกา ไป ส่ง ให้ แก่ จำเลย ที่ 1 แต่ ส่ง ไม่ได้ แต่โจทก์ ที่ 2 ไม่ได้ แกลง ต่อ ศาลชั้นต้น เพื่อ ดำเนินการ ต่อไป ภายใน เวลา 15 วันที่ ศาลชั้นต้น กำหนด เป็น การ ทิ้งฟ้อง ฎีกา ตาม ประมวล กฎหมายวิธีพิจารณา ความ แพ่ง มาตรา 174(2) จึง ให้ จำหน่ายคดี เฉพาะ ใน ส่วน ที่ เกี่ยวกับ จำเลย ที่ 1

สำหรับ ฎีกา ของ โจทก์ ที่ 2 ใน ส่วน ที่ เกี่ยวกับ จำเลย อื่น นั้นข้อเท็จจริง ที่ ยึด ตาม คำพิพากษา ศาลอุทธรณ์ พังได้ ว่า โจทก์ ที่ 1 เป็น สามี ของ นาง จำเนียร ประสิทธิ์กุล โจทก์ ที่ 2 และ ที่ 3 เป็น บุตร ของ โจทก์ ที่ 1 กับ นาง จำเนียร เมื่อ วันที่ 12 สิงหาคม 2528 จำเลย ที่ 1 ซึ่ง เป็น ลูกจ้าง ของ จำเลย ที่ 2 และ ที่ 3 ขับ รถยนต์โดยสาร หมายเลข ทะเบียน 10-0148 กรุงเทพมหานคร ใน ทาง การ ที่ จ้าง ของ จำเลย ที่ 2 และ ที่ 3 รับ ผู้โดยสาร จาก จังหวัด นครศรีธรรมราชมา รุงเทพ มหานคร มี โจทก์ ที่ 1 และ ที่ 3 กับ นาง จำเนียร โดยสาร มา ด้วย เมื่อ รถยนต์ แล่น มา ถึง ตำบล ทวายทอง อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ จำเลย ที่ 1 ขับ รถ ด้วย ความประมาท เป็นเหตุให้ รถยนต์ คับ ดังกล่าว พลิกคว่ำ ทำให้ โจทก์ ที่ 1 และ ที่ 3 ได้รับอันตรายสาหัส นาง จำเนียร ถึงแก่ความตาย

พิเคราะห์ แล้ว โจทก์ ที่ 2 ฎีกา ว่า โจทก์ ที่ 2 ฟ้อง เรียกค่า ขาด แรงงาน ใน ครอบครัว ที่มา รดาโจทก์ ที่ 2 ถึงแก่ความตาย เนื่องจากการ ทำละเมิด ของ จำเลย ทั้ง สาม ที่ ศาลอุทธรณ์ พิพากษา ว่า โจทก์ ไม่มีสิทธิ เรียก ค่าเสียหาย ส่วน นี้ เพราะ ไม่มี สิทธิ ที่ จะ ได้รับ ค่า อุปการะเลี้ยงดู ย่อม ไม่ถูกต้อง เนื่องจาก เป็น คน ละ เรือง กัน นั้น โจทก์ ที่ 2 เบิกความ ว่า ใน ระหว่าง ที่นาง จำเนียร มี ชีวิต อยู่ มี หน้าที่ ปฏิบัติ หน้าที่ ใน ครัวเรือน โดย ดูแล บ้าน และ ทำ กับข้าว โจทก์ ที่ 1 เบิก

ความและ ตอบ ทนายจำเลย ที่ 2 ถาม คำน ว่า หลังจาก นาง จำเนียร ถึงแก่ความตาย แล้ว โจทก์ ที่ 1 ได้ว่าจ้าง นาง มณีรัตน์ มา ดูแล ทำความสะอาด บ้าน ประกอบ อาหาร และ ซัก เสื้อผ้า ให้ บุตร ด้วย ปรากฏ ตาม คำฟ้อง ว่า โจทก์ ที่ 1 และ ที่ 2 อาศัย อยู่ บ้าน เดียว กัน และ โจทก์ ที่ 2 ตอบ ทนายจำเลย ที่ 2 ถาม คำน ว่า โจทก์ ที่ 1 ได้ว่าจ้าง บุคคลอื่น มา ทำงาน แทน นาง จำเนียร โจทก์ ที่ 1 ได้ ฟ้อง เรียกเงิน ส่วน นี้ แล้ว ส่วน โจทก์ ที่ 2 ไม่ได้ว่าจ้าง ส่วน นี้ อีก ศาลฎีกา เห็นว่า เมื่อ โจทก์ ที่ 1 และ ที่ 2 อาศัยอยู่ บ้าน เดียว กัน การ ที่ โจทก์ ที่ 1 ได้ว่าจ้าง นาง มณีรัตน์ มา ทำ งาน บ้าน ทุกอย่าง ที่นาง จำเนียร เคย ทำ อยู่ แทน นาง จำเนียร แล้ว โจทก์ ที่ 2 ย่อม ได้รับ ประโยชน์ จาก การ ทำงาน ของ นาง มณีรัตน์ ด้วย และ โจทก์ ที่ 2 ก็ ไม่ได้ ว่าจ้าง ให้ บุคคลอื่น มา ช่วย ทำงาน อีก ดังนั้นแม้ โจทก์ ที่ 2 จะ มีสิทธิ ได้รับ ความเสียหาย ใน ส่วน นี้ แต่ ก็ เป็นค่าเสียหาย ใน เรื่อง เดียว กัน กับ ที่ โจทก์ ที่ 1 ฟ้อง เรียก มา และศาลล่าง ทั้ง สอง ก็ได้ พิพากษา ให้ จำเลย ทั้ง สาม ใช้ ค่าเสียหาย ส่วน นี้ให้ แก่ โจทก์ ที่ 1 แล้ว ความเสียหาย ของ โจทก์ ที่ 2 ใน ส่วน นี้ ย่อมหมด ไป โจทก์ ที่ 2 จึง ไม่มี สิทธิ ที่ จะ เรียก ค่าเสียหาย ส่วน นี้ อีกที่ ศาลอุทธรณ์ พิพากษา ไม่ให้ ค่าเสียหาย ส่วน นี้ แก่ โจทก์ ที่ 2 ศาลฎีกา เห็นฟ้อง ด้วย ใน ผล ฎีกา ของ โจทก์ ที่ 2 ฟังไม่ขึ้น "

พิพากษายืน

(ชูชาติ ศรีแสง-นาม ยิ้มแย้ม-วินัย วิมลเศรษฐ)

(1)การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา438เป็นบทบัญญัติวางหลักทั่วไปในการกำหนดค่าเสียหายแห่งหนึ่งซึ่งเกิดจากมูลละเมิดที่เกิดขึ้นตามมาตรา420ถึง437โดยตั้งแต่มาตรา428ถึง437เป็นบทบัญญัติในการเรียกค่าเสียหายจึงกล่าวได้ว่าหากกรณีใดอยู่ในบังคับของมาตราใดโดยเฉพาะก็ต้องวินิจฉัยไปตามบทบัญญัติที่ระบุไว้โดยเฉพาะเมื่ออยู่นอกเหนือแล้วก็ต้องวินิจฉัยไปตามบททั่วไปในมาตรา438โดยความมุ่งหมายของการชดเชยค่าสินไหมทดแทนอยู่ที่ว่าจะทำอย่างไรให้ผู้เสียหายกลับคืนสู่ฐานะเดิมมากที่สุดเหมือนยังไม่มี การละเมิดหากกระทำทางอื่นไม่ได้แล้วก็ต้องชดเชยเงินอันเป็นวิธีทั่วไปแต่อย่างไรก็ตามความเสียหายนั้นจะต้องเป็นผลโดยตรงจากการกระทำละเมิดและสามารถคำนวณได้แน่นอน (2)การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากขาดแรงงานในครัวเรือนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา445และค่าขาดไร้อุปการะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา443วรรคท้ายนั้นเป็นเรื่องที่ใกล้เคียงกันยากที่จะแยกออกโดยชัดแจ้งแต่อย่างไรก็ตามอาจแยกวินิจฉัยได้ดังนี้ตาม มาตรา443วรรคท้ายค่าขาดไร้อุปการะที่จะเรียกค่าสินไหมทดแทนได้จะต้องเป็นเรื่อง ที่กฎหมายบัญญัติไว้เท่านั้นดังนั้นหากได้ความแต่เพียงว่าผู้ตายเคยให้ค่าเลี้ยงดูโดย ไม่มีผลผูกพันตามกฎหมายแล้วดังนี้หาอาจเรียกค่าขาดไร้อุปการะได้ไม่ในทางตรง กันข้ามแม้จะไม่มี การอุปการะเลี้ยงดูกันจริงๆก็ตามแต่หากบุคคลนั้นมีสิทธิตาม กฎหมายที่จะได้รับอุปการะเลี้ยงดูจากผู้ตายแล้วก็เรียกค่าอุปการะได้ส่วนกรณีที่มี การเลี้ยงดูกันจริงๆอย่างไรวินิจฉัยกันก็จะใช้เป็นเกณฑ์ประกอบดุลพินิจของศาลที่จะกำหนด ค่าเสียหายให้ทางหนึ่งในเรื่องที่ยกกฎหมายบัญญัติให้สิทธิที่จะได้รับอุปการะเลี้ยงดูนั้น ก็ได้แก่สามีภริยาต้องอุปการะเลี้ยงดูซึ่งกันและกัน(มาตรา1461),บุตรต้องอุปการะ

เลี้ยงดูบิดามารดา(มาตรา1563),บิดามารดาต้องอุปการะเลี้ยงดูและให้การศึกษาตามสมควรแก่บุตรในระหว่างที่เป็นผู้เยาว์(มาตรา1564)หากบุตรบรรลุนิติภาวะแล้วแต่ทุพพลภาพและหาเลี้ยงตนเองมิได้บิดามารดาก็ยังคงมีหน้าที่เลี้ยงดูบุตร(คำพิพากษาศาลฎีกาที่1169/2509)แต่ถ้าบุตรบรรลุนิติภาวะแล้วแม้บิดามารดายังให้การศึกษาและอุปการะก็ตามก็ไม่มีสิทธิเรียกค่าขาดไร้อุปการะ(คำพิพากษาศาลฎีกาที่477/2501) สำหรับค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากขาดแรงงานในครอบครัวหรืออุตสาหกรรมของบุคคลภายนอกตามมาตรา445นั้นผู้เสียหายต้องมีความผูกพันตามกฎหมายที่จะต้องทำงานให้เป็นคุณแก่บุคคลภายนอกในครัวเรือนหรืออุตสาหกรรมของบุคคลภายนอกเท่านั้นจึงจะเรียกค่าขาดแรงงานได้ซึ่งในเรื่องนี้เมื่อพิจารณาตามคำพิพากษาศาลฎีกาแล้วจะมีแนวโน้มไปในทางขาดอุปการะนั้นเองเพียงแต่เป็นการอุปการะหารายได้มาเลี้ยงดูครอบครัวโดยตรงหรือเลี้ยงดูครอบครัวโดยการทำงานบ้านเช่นเลี้ยงลูกผู้เยาว์ทำงานบ้านในลักษณะถ้อยที่ถ้อยอาศัยฝ่ายสามีไปทำงานนอกบ้านมาเลี้ยงดูครอบครัว(คำพิพากษาศาลฎีกาที่528/2470,634/2501)กิจการครัวเรือนบางอย่างไม่อยู่ในวิสัยที่ภริยาจะทำเช่นงานทางหญ้าพรวนดิน(ยกเว้นครอบครัวบางประเภทเช่นชาวสวน)ไม่ใช่งานกิจวัตรประจำวันของผู้ตายย่อมเรียกค่าขาดแรงงานหาได้ไม่(คำพิพากษาศาลฎีกาที่2361/2515) (3)สำหรับคำพิพากษาศาลฎีกาเรื่องนี้ไม่มีประเด็นในเรื่องอำนาจฟ้องของโจทก์ที่2ว่าด้วยความสามารถจึงน่าจะเชื่อว่าโจทก์ที่2บรรลุนิติภาวะและไม่ทุพพลภาพด้วยความเคารพอย่างยิ่งต่อคณะท่านผู้พิพากษาศาลฎีกาผู้เขียนมีความเห็นว่าบุคคลภายนอกที่จะมีสิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากขาดแรงงานในครัวเรือนตามมาตรา445นั้นผู้ต้องเสียหายจะต้องมีความผูกพันตามกฎหมายที่จะต้องทำงานให้เป็นคุณแก่บุคคลภายนอกเท่านั้นเมื่อโจทก์ที่2เป็นบุตรที่บรรลุนิติภาวะและไม่ทุพพลภาพของผู้ตายแล้วแม้จะได้ความว่าขณะที่ผู้ตายมีชีวิตก่อนถูกกระทำละเมิดปฏิบัติหน้าที่ในครัวเรือนโดยดูแลบ้านและทำกับข้าวให้โจทก์ที่2ก็ตามโจทก์ที่2ก็ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าขาดแรงงานในครัวเรือนได้เหตุเพราะผู้ตายขณะมีชีวิตอยู่

ไม่มีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องทำการงานให้แก่โจทก์ที่2ซึ่งเป็นบุตรบรรลุนิติภาวะ และไม่ทุพพลภาพดังนั้นจึงไม่เกี่ยวกับที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาให้จำเลยทั้งสามใช้ค่าเสียหายส่วนนี้ให้แก่โจทก์ที่1แล้วความเสียหายของโจทก์ที่2ในส่วนนี้ย่อมหมดไปหรือไม่ทั้งนี้เพราะโจทก์ที่2ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าขาดแรงงานได้อยู่แล้ว ? สุรจิตรศรี บุญมา?